

05 OCT 2004

Visto: Las transferencias o modificación de dominio sobre bienes inmuebles, sin la correspondiente acreditación de pago de las tasas; y

C O N S I D E R A N D O

Que resulta imprescindible para el normal funcionamiento del Estado Municipal, el cobro de la renta sobre los bienes raíces y negocios;

Que en muchos casos se transfiere un dominio sobre el que pesa deuda con el Municipio y esta situación no es constatada por los escribanos y/o martilleros intervinientes;

Que resulta conveniente y ajustado a derecho, que ante cada cambio de dominio los escribanos soliciten el correspondiente certificado de deuda y que ésta pueda al momento ser cancelada;

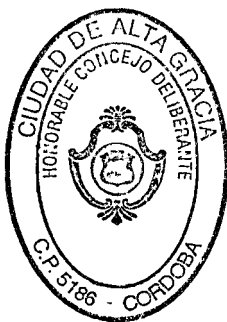
Que el dictamen expedido por Asesoría Letrada avala la completa pertinencia, procedencia y bondad jurídicas del proyecto en cuestión, recomendando al Departamento Ejecutivo y a través de éste al Honorable Concejo Deliberante la sanción del mismo, por significar el proyecto el fiel reflejo de una norma vigente para todos los Municipios, cuales son los artículos 228 y 229 de la Ley Orgánica Municipal, Ley 8102.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

...///


Lic. Germán Ambal Rodríguez
SECRETARÍA LEGISLATIVA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//2.-

Art.1: EFECTÚESE el cobro judicial de la renta del Municipio por el procedimiento prescripto para el juicio de apremio del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Será título suficiente una constancia de deuda suscripta por el Intendente o por quien faculte la Carta Orgánica u Ordenanzas pertinentes.

Serán admisibles las excepciones establecidas por el Código de Procedimiento Civil y Comercial para el Juicio de Apremio y además la exención de impuestos o tasas.

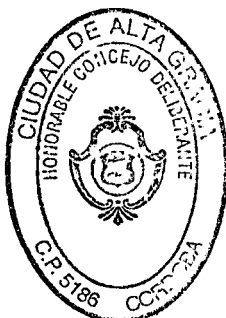
En los casos en que las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial dispongan la publicación de edictos, podrá solicitarse que ella se efectúe únicamente en el BOLETIN OFICIAL, salvo las de subastas. En las ejecuciones, la designación de martilleros se efectuará de una lista confeccionada por el Municipio; para ello se arbitrará anualmente un período para inscripciones en la misma, la que será remitida por la Municipalidad al Colegio Profesional y sobre la cual éste realizará los sorteos que se fijen judicialmente.

Art.2: LOS escribanos no pueden autorizar escrituras por las que se transfiera o modifique el dominio sobre bienes raíces o negocios y establecimientos industriales, sin que se acredite estar pagados los impuestos, tasas y contribuciones municipales, bajo la pena de multa igual al triple de los importes adeudados, la que se cobra aplicando el artículo precedente.

Art.3: A los fines de la determinación de la deuda, el escribano debe solicitar al Municipio el certificado correspondiente. El Municipio debe evacuar la solicitud de certificación de la deuda dentro de los 5 (cinco) días hábiles de recibida; en caso contrario, el escribano puede autorizar sin más la correspondiente escritura, dejando constancia en ésta de la omisión de la Autoridad Municipal. Si el certificado se expide dentro del plazo previsto, el escribano puede autorizar el acto, previa retención de los montos adeudados, los que debe depositar dentro de los 5 (cinco) días hábiles

...///

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///3.-

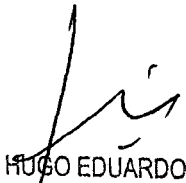
bajo apercibimiento de constituirse en solidariamente responsable por el pago de su importe. No se hará retención cuando el adquirente asuma la responsabilidad de la deuda, debiendo en tal caso informar a éste del contenido del certificado o de su no remisión dejándose constancia de todo ello en la escritura.

Art.4: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al Libro de Ordenanzas y archívese.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
CUATRO.**


Lic. Germán Arribal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE